

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3501/2545

ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
นางนันทา อนันต์พิพิธ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 74

การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลย ไม่มีกฎหมายกำหนดให้ต้อง
ส่งในเวลาราชการเท่านั้นจึงจะชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อพนักงานเดินหมายไปส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยทั้งสองที่
บ้านเลขที่ 284 ถนนพญาไม้ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร ตรงกับภูมิสำเนาของจำเลยทั้งสองตามฟ้อง แม้จะมีได้ส่งในเวลา
ราชการก็หาทำให้การกระทำของพนักงานเดินหมายเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายแต่ประการใดไม่ ศาลจึงมิได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาผิดระเบียบ

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาในคดีที่มีการพิจารณาโดยจำเลยทั้งสอง
ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์
หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระก็ให้ยึดที่ดินที่จำนองไว้พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอด
ตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ หากได้เงินไม่ครบก็ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้ง
สองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์จนครบ หลังจากส่งคำบังคับให้
จำเลยทั้งสองทราบแล้ว จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องว่าการส่งหมายเรียกและสำเนา

คำฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยทั้งสองไม่เคยรับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไม่ทราบว่าจะถูกฟ้อง ขอให้ศาลเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า การขอเพิกถอนกระบวนการพิจารณาผิดระเบียบต้องยกขึ้นว่ากล่าวเสียก่อนมีคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗ วรรคสอง แต่จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องหลังจากที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วจึงเป็นการไม่ชอบ ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการเดินหมายว่า พนักงานเดินหมายไปส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องแก่จำเลยทั้งสองที่บ้านเลขที่ ๒๘๔ ถนนพญาไม้ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ตรงกับภูมิลำเนาของจำเลยทั้งสองตามฟ้อง ซึ่งจำเลยทั้งสองยอมรับว่าจำเลยทั้งสองมีที่อยู่ตามฟ้องจริง ข้ออ้างของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการกล่าวอ้างลอยๆ ไม่มีน้ำหนักรับฟังได้ เนื่องจากรายงานการเดินหมายซึ่งพนักงานเดินหมายได้ไปส่งคำบังคับแก่จำเลยทั้งสองโดยวิธีปิดคำบังคับ ณ สถานที่แห่งเดียวกันกับที่ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองได้โต้แย้งว่าการปิดคำบังคับไม่ชอบ ทั้งหลังจากปิดคำบังคับจำเลยทั้งสองยังได้แต่งตั้งทนายความให้มาคัดหรือถ่ายคำฟ้อง คำเบิกความพยานโจทก์ สรรพเอกสารทั้งหลาย รายงานการเดินหมาย คำพิพากษาและรายงานกระบวนการพิจารณาทั้งหมด เพื่อใช้ในการพิจารณาคดีใหม่และต่อสู้คดีต่อไป แสดงให้

เห็นว่าพนักงานเดินหมายได้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยทั้งสองที่
ภูมิลำเนาตามฟ้องโดยชอบแล้ว ทั้งไม่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องส่งหมายเรียกและ
สำเนาคำฟ้องในเวลาราชการเท่านั้นจึงจะชอบด้วยกฎหมาย แม้พนักงานเดินหมายจะ
มิได้ไปส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องในเวลาราชการ ก็หาทำให้การกระทำของ
พนักงานเดินหมายเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ประการใดไม่ ศาลชั้นต้น
จึงมิได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาผิดระเบียบ

พิพากษายืน

(ชวลิต ตุลยสิงห์-ไพศาล เจริญวุฒิ-ศิริชัย สวัสดิ์มงคล)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายวิชัย ศิริแสงทอง

ศาลอุทธรณ์ - นายณรงค์พล ทองจีน

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>